

고용노동부 감사규정 일부개정 훈령안

1. 개정이유

위법·부당한 처분에 대해서는 기한에 제한 없이 직권 취소토록 하고, 감사의 위임 대상 추가, 법제처 행정규칙 속 어려운 용어 정비 권고에 따라 관련 용어를 정비하는 등 운영상의 미비점을 보완하기 위함

2. 주요내용

- 가. 지방고용노동청장 등에게 위임할 수 있는 감사에 일상감사 추가
(제8조제2항제2호 신설)
- 나. 법제처 행정규칙 속 어려운 용어 정비 권고에 따른 용어 정비
(제10조제1항제1호 및 별표1)
- 다. 감사자문위원회 구성시 위원의 성별을 고려할 수 있도록 개정
(제11조제3항)
- 라. 부서경고에 대한 근거 문구 정비(제23조제3항)
- 마. 현지조치 대상 중 재정 관련 사항의 금액 기준 단서 삭제(제25조)
- 바. 위법·부당한 처분이 확인되는 경우 기한에 제한 없이 직권 취소할 수 있도록 개정(제33조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「공공감사에 관한 법률」 등
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

고용노동부 감사규정 일부개정 훈령안

고용노동부 감사규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제1항 중 "관련단체에"를 "장관은 관련단체에"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "산하"를 "장관은 산하"로 하며, 같은 항 제2호부터 제6호까지를 각각 제3호부터 제7호까지로 하고, 같은 항에 제2호를 다음과 같이 신설한다.

2. 제7조제1항에 따른 일상감사

제10조제1항제1호 중 "질의회시를 시달한"을 "질의응답을 통보한"으로 한다.

제11조제1항 중 "자체감사"를 "장관은 자체감사"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "자문위원회"를 "장관은 자문위원회"로 하며, 같은 조 제3항 중 "구성"을 "성별을 고려하여 구성"으로 한다.

제17조제2항 중 "신속히"를 "제1항에도 불구하고 신속히"로 하고, 같은 조 제3항 중 "자료요구"를 "자율점검 결과 요구"로 한다.

제23조제3항 전단 중 "소속부서 전체"를 "부서"로, "감사대상기관에"를 "감사대상기관 또는 부서에"로 하고, 같은 항 후단을 삭제하며, 같은 조 제6항 중 "제1항"을 "감사관은 제1항"으로 하고, 같은 조 제7항 각 호 외의 부분 중 "상위"를 "감사관은 상위"로 하며, 같은 조 제9항 중 "제1항"을 "감사대상기관의 장은 제1항"으로 한다.

제24조 각 호 외의 부분 중 "감사결과"를 "감사관은 감사결과"로 한다.

제25조 각 호 외의 부분 단서를 삭제한다.

제33조 중 "감사처분을 요구한 날부터 2년 이내에"를 "제23조에 따라 감사결과를 통보한 사항에 대하여"로 한다.

별표 1 위법부당유형 I. 일반사항 16. 체납처분 업무 소홀 가를 다음과 같이 한다.

가. 체납자에 대한 독촉장 발부, 재산조회 등 제때 체납철자 소홀

부 칙

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(직권 재심외에 관한 적용례) 제33조의 규정은 이 훈령 시행 일 전에 제23조에 따라 감사결과를 통보한 사항에 대해서도 적용한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제8조(감사의 위임) ① <u>관련단체에</u> 대한 감사는 해당 관련단체를 지도·감독하는 소관 본부 각 실·국장 또는 정책관(기획관, 협력관 등을 포함한다. 이하 “실·국장”이라 한다) 으로 하여금 실시하게 할 수 있다.	제8조(감사의 위임) ① <u>장관은 관련단체에</u> ----- ----- ----- ----- -----.
② <u>산하 공공기관</u> 및 관련단체의 소속기관과 지방고용노동관서·지방노동위원회를 대상으로 감사를 실시하는 경우에는 다음 각 호의 사항의 전부 또는 일부를 관할 지방고용노동청장 또는 중앙노동위원회 위원장에게 위임할 수 있다.	② <u>장관은 산하 공공기관</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1. (생략) <u><신설></u>	1. (현행과 같음)
2. ~ 6. (생략)	2. <u>제7조제1항에 따른 일상감사</u>
	3. ~ 7. (현행 제2호부터 제6호까지와 같음)
③·④ (생략)	③·④ (현행과 같음)
제10조(감사기초자료의 제공 및 감사요청) ① 실·국장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 있는 경우에 지체 없이 감사	제10조(감사기초자료의 제공 및 감사요청) ① ----- ----- -----

현행	개정안
관에게 그 내용을 통보하여 감사 기초자료로 활용하게 하여야 한다. 1. 관련 소속기관, 산하 공공기관 및 관련단체에 법령, 예규 그 밖의 중요한 행정지시나 <u>질의 회시</u>를 시달한 경우 또는 업무 수행과 관련하여 제도를 개선 · 변경한 경우 2. (생략) ② ~ ④ (생략) 제11조(감사자문위원회의 구성 등) ① <u>자체감사</u>에 관하여 전문적이고 다양한 의견을 듣기 위하여 본부에 감사자문위원회(이하 “자문위원회”라 한다)를 둘 수 있다. ② <u>자문위원회</u>를 설치 운영하는 경우 자체감사의 공정성·투명성 확보를 위하여 다음 각 호의 사항에 대하여 특별한 사정이 없는 한 자문을 거쳐야 한다. 1. ~ 4. (생략) ③ 자문위원회는 위원장 1명을 포함한 11명 이내의 비상임 위원으로 <u>구성</u>하고 이중 과반수는 민	----- -----. 1. ----- ----- ----- <u>질의응답을 통보한</u> ----- ----- ----- 2. (현행과 같음) ② ~ ④ (현행과 같음) 제11조(감사자문위원회의 구성 등) ① <u>장관은 자체감사</u>----- ----- ----- -----. ② <u>장관은 자문위원회</u>----- ----- ----- -----. 1. ~ 4. (현행과 같음) ③ ----- ----- -- <u>성별을 고려하여 구성</u>-----

현행	개정안
간위원으로 한다.	-----.
④ ~ ⑨ (생략)	④ ~ ⑨ (현행과 같음)
제17조(감사의 통지 등) ① (생략)	제17조(감사의 통지 등) ① (현행과 같음)
② <u>신속히</u> 감사를 하여야 할 긴급한 사정이 있거나 감사의 실효성을 거두기 위하여 부득이한 경우에는 제1항에 따른 감사의 통지를 아니할 수 있다.	② <u>제1항에도 불구하고 신속히</u> ----- ----- -----.
③ 제1항 단서에 따른 <u>자료요구</u> 를 받은 감사대상기관의 장은 감사관이 정하는 절차에 따라 자율점검을 실시하고 그 결과를 감사시행 7일 전까지 감사관에게 제출하여야 한다.	③ ----- <u>자율점검 결과 요구</u> ----- ----- -----.
④·⑤ (생략)	④·⑤ (현행과 같음)
제23조(감사결과 조치) ①·② (생략)	제23조(감사결과 조치) ①·② (현행과 같음)
③ 감사관은 감사결과 위법·부당한 사안에 대한 책임이 기관 또는 <u>소속부서 전체</u> 에 해당된다고 판단하는 경우에 해당 <u>감사대상기관</u> 에 대하여 경고 또는 주의 조치를 할 수 있다. <u>이 경우 해당 감사대상기관이 산하 공공기관</u>	③ ----- ----- - <u>부서</u> ----- <u>감사대상기관 또는 부서</u> 에 ----- ----- <u><후단 삭제></u>

현행	개정안
중 징계위원회에서 징계처분이 의결되지 않거나 소청심사, 행정심판, 행정소송 등의 과정에서 징계처분이 취소된 경우에는 해당 비위행위에 대해 경고 또는 주의 조치할 수 있다. 제24조(가중처벌) <u>감사결과</u> 다음 각 호의 사항에 대하여는 가중하여 처벌할 수 있다. 1. 2. (생략) 제25조(현지조치) 감사반장은 실시 감사 결과 지적사항이 시정 또는 주의 처분에 해당하는 사항으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 현지에서 감사대상기관의 장으로 하여금 즉시 시정(별지 제10호서식)하게 할 수 있다. <u>다만, 지적사항이 재정 관련 사안인 경우에는 10만원 미만인 경우에 한정한다.</u> 1. 2. (생략) 제33조(직권 재심의) 장관은 <u>감사처분을 요구한 날부터 2년 이내</u>에 증거서류의 오류, 누락 등으로 그 처분이 위법·부당함을 발	----- ----- ----- ----- ----- -----. 제24조(가중처벌) <u>감사관은 감사결과</u>----- -----. 1. 2. (현행과 같음) 제25조(현지조치) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---. <단서 삭제> 1. 2. (현행과 같음) 제33조(직권 재심의) ----- <u>제23조에 따라 감사결과를 통보한 사항에 대하여</u> ----- -----

현행							개정안						
견하는 경우에 직권으로 그 처분을 취소 또는 변경할 수 있다. [별표1](제23조 관련) 감사결과처분기준표							----- -----. [별표1](제23조 관련) 감사결과처분기준표						
처분기준 위법부당유형	감사결과처분기준표						처분기준 위법부당유형	감사결과처분기준표					
	비위가 중하고, 중과실이 있는 등 비위 및 과실정도에 따라 징계 책임을 물어야 하는 경우 (「공무원 비위사건 처리규정」에 따름)			비위행위가 주의보다 중한 경우		비위행위가 경미한 경우		비위가 중하고, 중과실이 있는 등 비위 및 과실정도에 따라 징계 책임을 물어야 하는 경우 (「공무원 비위사건 처리규정」에 따름)			비위행위가 주의보다 중한 경우		비위행위가 경미한 경우
	담당자	직 상	차 상 (기관장 포함)	담당자	직 상	담당자		담당자	직 상	차 상 (기관장 포함)	담당자	직 상	담당자
I. 일반사항							I. 일반사항						
16. 체납처분 업무 소홀							16. 체납처분 업무 소홀						
가. 체납자에 대한 독촉장 발부, 재산조회 등 적기 체납 절차 소홀 (이하 생략)							가. 체납자에 대한 독촉장 발부, 재산조회 등 <u>제때</u> 체납 절차 소홀 (이하 생략)						
	징계	경고	주의	경고	주의	주의		징계	경고	주의	경고	주의	주의